

Massive Kritik an Behörden Terror Nach dem Messerangriff fordert CDU-Chef Merz neue Regeln für die Zuwanderung. Auch nach geltendem Recht hätte die Attacke womöglich...

Massive Kritik an Behörden; Terror Nach dem Messerangriff fordert CDU-Chef Merz neue Regeln für die Zuwanderung. Auch nach geltendem Recht hätte die Attacke womöglich verhindert werden können. Von Michael Gabel

Südwest Presse

Dienstag 27. August 2024

Copyright 2024 Neue Pressegesellschaft mbH & Co. KG Alle Rechte vorbehalten

SÜDWEST PRESSE

Section: THEMEN DES TAGES / POLITIK; S. 3; Band 80; Ausg. 198

Length: 791 words

Body

Nach dem islamistischen Anschlag von Solingen mit drei Toten und acht Schwerverletzten stehen die Behörden massiv in der Kritik. Außerdem ist eine Debatte über mögliche politische Konsequenzen entbrannt. Ein Überblick über die geltende Rechtslage und mögliche Gesetzesänderungen.

Schon kurz nach der Tat gab es den Ruf nach strengeren Gesetzen. Aber auch nach geltender Rechtslage wäre die tödliche Messerattacke womöglich zu verhindern gewesen. Denn der dringend Tatverdächtige Issa Al H. hätte eigentlich längst abgeschoben werden können.

Der heute 26-jährige Syrer kam über Bulgarien in die EU, von wo aus er 2022 nach Deutschland weiterreiste. Im vergangenen Jahr sollte er nach Bulgarien abgeschoben werden. Das scheiterte daran, dass die zuständige Bielefelder Ausländerbehörde den Mann bei einem Besuch in der Flüchtlingsunterkunft Paderborn, wo er wohnte, nicht antraf. Weitere Versuche hat es laut „Bild-Zeitung“ nicht gegeben. Nach einer Frist von sechs Monaten war die Chance vertan, den Mann außer Landes zu bringen. Hätte die Behörde ihn mehrfach zu finden versucht, hätte sich diese Frist auf 18 Monate verlängert.

Dass das sogenannte Dublin-Verfahren, nach dem Flüchtlinge aus Deutschland in das Ankunftsland in der EU abgeschoben werden dürfen, von Deutschland nicht angewandt wird, ist eher die Regel als die Ausnahme. Von Januar bis Juli dieses Jahres gab es knapp 45.000 deutsche Ersuchen, die in gut 25.000 Fällen von den ausländischen Staaten positiv beschieden wurden. Doch abgeschoben wurde nur in 3512 Fällen, was zum Teil auch damit zusammenhängt, dass die betreffenden Personen nicht auffindbar waren.

In einer Mail an Kanzler Scholz weist CDU-Chef Merz auf den Zusammenhang von Messerangriffen und Zuwanderung hin. „In der Mehrzahl der Taten stehen islamistische Motive dahinter“, schreibt Merz. Er macht mehrere Vorschläge, wie mit Zuwanderern vor allem aus Syrien und Afghanistan umgegangen werden soll, und bietet dabei die Zusammenarbeit mit der CDU an.

Keine Aufnahme mehr von Syrern und Afghanen „Nach Syrien und Afghanistan kann abgeschoben werden, weitere Flüchtlinge aus diesen Ländern nehmen wir nicht auf“, so Merz. SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert kritisierte

Massive Kritik an Behörden Terror Nach dem Messerangriff fordert CDU-Chef Merz neue Regeln für die Zuwanderung. Auch nach geltendem Recht hätte die Attacke womö....

diese Forderung. Einem solchen Vorschlag stehe das Grundgesetz entgegen, sagte er in der ARD. Das gelte zum Beispiel für das individuelle Recht auf Asyl.

Merz und die CDU wollen dagegen Asylverfahren schon noch durchführen. Dies solle aber außer Landes geschehen. Die Verfahren sollen „in einen sicheren Drittstaat“ ausgelagert werden. „Im Fall eines positiven Ausgangs wird der sichere Drittstaat dem Antragsteller vor Ort Schutz gewähren“, heißt es im Entwurf zum CDU-Grundsatzprogramm. Um welche Drittstaaten es sich handeln soll, ist aber unklar.

Schnellere Unterbringung von Ausreisepflichtigen im Abschiebegewahrsam „Wir nehmen jeden ausreisepflichtigen Straftäter in zeitlich unbefristeten Abschiebegewahrsam“, schreibt Merz in seiner Mail an den Kanzler. Das Problem dabei: Der Tatverdächtige von Solingen war zuvor nicht durch Straftaten aktenkundig, insofern würde er auch nach Merz' Plänen nicht im Abschiebegewahrsam landen. Dass Issa Al H. im Flüchtlingsheim nicht auffindbar war, ist kein Gesetzesverstoß.

Der SPD-Innenpolitikexperte Dirk Wiese weist darauf hin, dass der Abschiebegewahrsam ein nützliches Instrument sei und die Ampel ihn auf 28 Tage ausgeweitet habe. „Die besten Gesetze helfen hier aber nicht, wenn wie in Nordrhein-Westfalen Fehler passieren und Abschiebungen deshalb nicht durchgeführt werden“, sagte er dieser Zeitung.

Neues Bundespolizeigesetz Des Weiteren forderte Wiese, dass endlich das neue Bundespolizeigesetz kommen soll, das den Ermittlern bessere Möglichkeiten biete. Er habe „kein Verständnis dafür“, dass dieses von Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) „seit Wochen blockiert“ werde.

Wegfall des subsidiären Schutzes Der CDU-Innenpolitiker Alexander Throm machte sich zudem für den Wegfall des subsidiären (ersatzweisen) Schutzes für Flüchtlinge stark. Wie viele andere Syrer in Deutschland besaß der Tatverdächtige von Solingen einen solchen Schutz, der allerdings in seinem konkreten Fall einer Abschiebung nach Bulgarien nicht im Wege gestanden hätte.

Subsidiärer Schutz wird immer dann gewährt, wenn keine Asylgründe vorliegen, die Lage im Heimatland des Geflüchteten aber gefährlich ist. Throm ist bei Syrern für den generellen Verzicht auf dieses Instrument. In deren Heimatland fänden „nur begrenzt“ Kampfhandlungen statt, sagte er. Für eine schnelle Umsetzung gibt es aber einen Hinderungsgrund: Der subsidiäre Schutz ist auf EU-Ebene geregelt. Den Anstoß zu einer Änderung müsste deshalb die EU-Kommission geben. Das steht aber derzeit nicht zur Debatte.

Massive Kritik an Behörden Terror Nach dem Messerangriff fordert CDU-Chef Merz neue Regeln für die Zuwanderung. Auch nach geltendem Recht hätte die Attacke womö....



[Link zum PDF-Dokument](#)

[Link zum PDF-Dokument](#)

Graphic

Blumen und Kerzen in der Nähe des Tatorts. →Foto: Henning Kaiser/dpa

Classification

Language: GERMAN; DEUTSCH

Publication-Type: Zeitung

Journal Code: SWP

Subject: ABSCHIEBUNG (90%); EINWANDERUNG (90%); FLÜCHTLINGE & VERTRIEBENE (90%);
MESSERSTECHEREIEN (90%); POLITISCHE DEBATTEN (90%); POLITISCHE PARTEIEN (90%);
TERRORANSCHLÄGE (90%); DEUTSCHE POLITISCHE PARTEIEN (89%); GESETZGEBUNG (89%); POLITIK

Massive Kritik an Behörden Terror Nach dem Messerangriff fordert CDU-Chef Merz neue Regeln für die Zuwanderung. Auch nach geltendem Recht hätte die Attacke womö....

(89%); POLITISCHES ASYL (89%); STAATS- UND REGIERUNGSÖBERHÄUPTER (89%); ASYLBEWERBERHEIME (76%); EUROPÄISCHE UNION (75%); KOMMANDITGESELLSCHAFTEN (73%); VERFASSUNGSRECHT (72%)

Person: OLAF SCHOLZ (54%)

Geographic: DUBLIN, IRLAND (78%); BIELEFELD, DEUTSCHLAND (58%); EUROPÄISCHE MITGLIEDSTAATEN (88%); NORDRHEIN-WESTFALEN, DEUTSCHLAND (73%); SYRIEN (90%); AFGHANISTAN (88%); DEUTSCHLAND (88%); BULGARIEN (73%)

Load-Date: August 26, 2024

End of Document